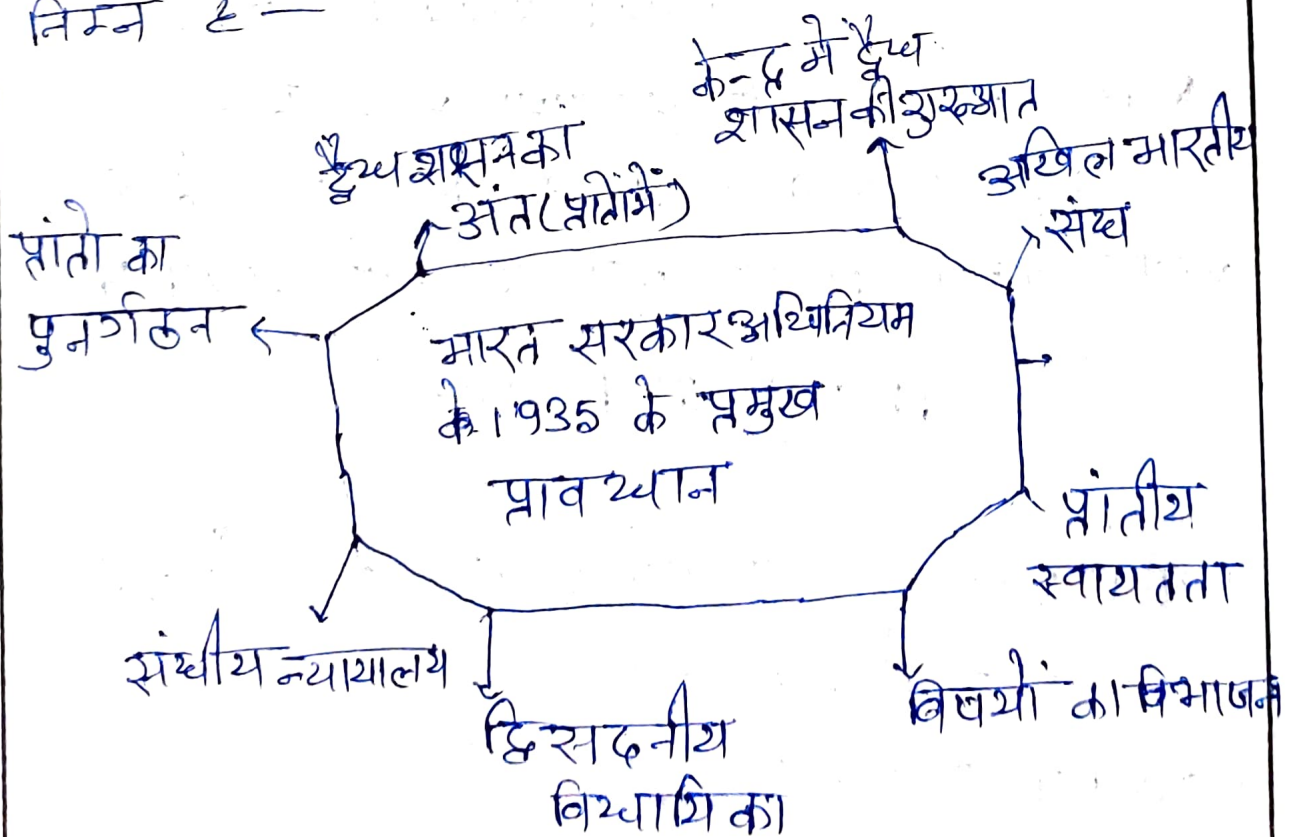


58 भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने आधुनिक भारतीय राज्य की संवैधानिक नींव कैसे रखी? इसके कौन-से प्रमुख प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किए गए?

Candidate must write in margin

जवाब: भारत शासन अधिनियम, 1935 ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किया गया एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधार था, जिसका उद्देश्य भारत में स्वशासन को धीरे-धीरे लागू करना था, लेकिन साथ ही ब्रिटिश नियंत्रण बनाए रखना था। यह अधिनियम गोलमेत सम्मेलन के श्वेत पत्र पर आधारित था। यह अब तक सबसे विस्तृत, जटिल एवं संघात्मक ढाँचा प्रदान करने वाला अधिनियम था।

यह प्रमुख प्रावधानों के तहत आधुनिक भारतीय राज्य की संवैधानिक नींव रखी जो निम्न हैं—



प्रश्नों
की
संख्या
दीजिए

→ अखिल भारतीय संघ :- इस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों और भारतीय रियासतों को शामिल किया गया था।

→ प्रांतीय स्वायत्तता :-

इन नए अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता की सुरक्षा थी। इसके तहत, प्रांतों को प्रशासनिक मामलों में स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई। इसके तहत प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई, जिसके तहत गवर्नर को मंत्रियों की सलाह पर कार्य करना अनिवार्य था।

→ विषयों का विभाजन :-

भारत सरकार अधिनियम के तहत महासंघ की स्थापना और प्रांतीय स्वायत्तता के कार्यान्वयन ने केंद्र और प्रांतों के बीच विषयों का विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया

(विषयों का विभाजन)

संघीय सूची

प्रांतीय सूची

समवर्ती सूची

● संघीय सूची - 59 मदे

* प्रांतीय सूची - 54 मदे

† समवर्ती सूची - 36 मदे

द्विसत्रीय विधायिका :-

भारत शासन अधिनियम, 1935 के तहत केन्द्रीय विधायिका द्विसत्रीय थी जिसमें फेडरल हाउस वली और स्टेट्स काउंसिल शामिल थी।

स्टेट्स काउंसिल उपरी सदन थी और यह एक स्थायी विधायी थी जिसमें प्रत्येक तीसरे वर्ष एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते थे। इसमें कुल 260 सदस्य थे जिनमें से 156 ब्रिटिश भारत और 104 भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि थे।

~~केन्द्रीय~~ फेडरल हाउस वली निचला सदन थी जिसकी अवधि पाँच वर्ष थी इसमें कुल 255 सदस्य थे जिनमें से 250 ब्रिटिश भारत से और अधिकतम 125 रियासतों से मनोनित किए जाते थे।

संघीय न्यायालय :-

भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया जिसका कार्य अधिनियम की व्याख्या करना और संघीय मामलों से जुड़ी विवादों का समाधान करना था।

केन्द्र में द्वैध शासन -

1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन समाप्त कर इसे केन्द्र में लागू किया। अब संघीय विषयों को दो सत्रियाँ थीं:-

• अंतरहित विषय • स्थावर विषय

→ द्वैध शासन का अंत:-

1919 के अधिनियम के तहत लागू द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। अब प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता दी गई और मंत्रियों को उत्तरदायित्व मिला।

→ संघीय न्यायालय:-

भारत सरकार अधिनियम-1935 के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसका कार्य अधिनियम की व्याख्या करना और संघीय मामलों से जुड़े विवादों का समाधान करना था।

→ प्रांतों का पुनर्गठन:-

इस अधिनियम के तहत कुछ प्रांतों का पुनर्गठन किया गया। बॉम्बे के सिंध के 3 को अलग कर नया प्रांत बनाया गया। तथा बिहार से उडिसा को अलग कर स्वतंत्र प्रांत के रूप में स्थापित किया गया। इस प्रकार इस अधिनियम के द्वारा सिंध एवं उडिसा को नए प्रांत बनाए गए।

इस अधिनियम के कई सारे प्रावधानों को भारतीय संविधान में भी शामिल किया गया है जो इस प्रकार है:-

पं
ता
ए

संविधान
संभा की
संरचना

संघीय ढाँचा

भारत सरकार अधिनियम
- 1935 से लिया गया
प्रावधान

न्यायपालिका

लोक सेवा आयोग

प्रशासनिक
विवरण

राज्यपाल के
आपात कार्यालय

शक्तियाँ

Cadi
mus
writ
mai

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारत सरकार अधिनियम - 1935 आधुनिक भारतीय राज्य की संवैधानिक विकास में मील का पत्थर साबित हुई। जो भारत के संवैधानिक ढाँचा को विश्व प्रदान की और स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अधिनियम ने भारत में एक लोकतांत्रिक और संघीय प्रणाली की नींव रखी जो आज चलकर भारतीय संविधान की आधार बनी।